

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1626/2533 นายบุญเลิศ พลอยประดิษฐ์ โจทก์
นายจันทร์ เทพเปียง ผู้ร้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกศัยชนสงแพร่ กับ
พวก
จำเลย
นายจันทร์ เทพเปียง ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีทางที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์จำเลยและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
เฉพาะโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 125,121 แผ่นที่ 2,127)คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำ
พิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยคือรถยนต์บรรทุกสิบล้อ
หมายเลขทะเบียนแพร่ 70-0243 เพื่อนำขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ ผู้ร้องยื่น
คำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าวอ้างว่าเป็นของผู้ร้องมิใช่เป็นของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113,112)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกพิพาทไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ (สำนวนพ่วง อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตาม
คำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตาม
คำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ